

新北市政府委託民間辦理幼兒園實施辦法

第 1 條

新北市政府（以下簡稱本府）為推展幼兒教育，促進兒童身心健全發展，委託民間興辦幼兒園，特訂定本辦法。

第 2 條

本辦法以本府教育局為主管機關。但使用學校經管之土地建物設備者，得授權該校負責監督、管理、簽約及點交等事宜。

第 3 條

受託對象以公開方式徵求之。受託單位以經本府認可之非營利機構及有志從事教保服務之個人，並就下列條件遴選之：

- 一、具有研擬及推動受委託辦理幼兒園事項能力者。
- 二、具有興辦幼兒園之資力且財務健全者。

第 4 條

委託辦理幼兒園之程序如下：

- 一、由主管機關調查新北市（以下簡稱本市）可予利用之土地建物設施設備，就下列方式擇一委託之：
 - （一）以本府經管之土地、建物、設施及設備辦理。
 - （二）以學校經管之教育用地、建物、設施及設備辦理。
- 二、訂定實施計畫。
- 三、公開徵求申請者。
- 四、申請人檢附第二款實施計畫中所列之申請計畫書及相關文件送審。
- 五、遴選：分初選、複選二階段，由主管機關辦理之。
- 六、公告遴選結果。
- 七、簽訂契約：
 - （一）以本府經管之土地、建物、設施及設備等委託設園者，由本府與受託單位簽訂委託契約。
 - （二）以學校經管之教育用地、建物、設施及設備等委託設園者，由本府授權該校與受託單位簽訂委託契約，並報請本府核定後生效。
 - （三）每四年簽約一次。
- 八、法院公證。
- 九、籌備及審核立案。
- 十、本府核發立案證書後招生。

第 5 條

委託辦理幼兒園之管理事項如下：

一、財產及設備：

(一) 由本府或學校提供之土地、建物、設施及設備，其所有權屬於本市，由本府或學校列冊管理；其設園不足之其他設備由受託單位自行購置。

(二) 委託期間，受託單位以所委託計畫案之機構名義募得之設施及設備（含政府機關補助購置），均應於契約期滿或終止、解除之日起三十日內，連同本府或學校提供之土地、建物、設施及設備，辦理點交後，交歸本府或學校；其有毀損、遺失者，應負賠償責任。

二、經費：

(一) 有關各項稅捐、規費均由受託單位負擔。受託單位另須備妥履約保證金提存本府市庫，並覓妥連帶保證人一名。履約保證金於契約屆滿且受託單位未違約時，由本府無息退還。

(二) 場地租金：

1、土地部分：依國有公用不動產收益原則辦理。

2、房舍部分：教室者，依訂約當年本府核配教室造價計算，租金率與基地相同（每間教室以九十平方公尺計）。非教室者，依國有公用不動產收益原則計算。

(三) 受託單位應依新北市公私立幼兒園收費及退費標準收取學雜費用，以自給自足，並不得另立名目加收任何費用。

(四) 受託單位應設立專戶專款專用，基金存款至少須新臺幣三十萬元以上，並應列冊管理。如有接受外界之捐贈，亦應列帳管理，且須定期公開徵信。

(五) 受託單位自負盈虧之責，如有盈餘應提撥百分之十繳交本府為推動教育之經費，其餘應專案報經本府核准始得動支。

三、行政管理：

(一) 受託單位每學年須將所有財產、經費概算決算及預算分配、收支明細表、園務工作報告、人員配置、教職員名冊等專案報請主管機關核備。

(二) 受託單位應依照主管機關相關法規設置及管理幼兒園。

(三) 受託期間，受託單位應受主管機關或學校監督、管理，並接受其所辦各項輔導、考核、評鑑等，以為是否繼續委託之依據。

(四) 受託單位在委託期間如有下列情形之一者，本府或校方得隨時終止契約，並移送法院強制執行騰空，受託單位不得提出異議或要求補

償：

- 1、轉讓幼兒園與他人經營管理或簽約後逾六個月未完成立案者。
- 2、擅自更改房舍隔間或為重大施工者。
- 3、其他違法或不當之行為或重大違失，經本府通知後仍未於期限內改善者。
- 4、違反委託契約者。

（五）契約存續中，受託單位除因重大事由並經本府同意外，不得中途解約。如確有終止委託關係之必要時，雙方均應於三個月前以書面通知，若因此致有損害者，依契約規定辦理。

（六）契約終止時，受託單位之工作人員及幼兒園園童等由受託單位妥善安排處理之；必要時得由本府接管。

第 6 條

本辦法自發布日施行。